【書類名】　意見書
【提出日】　令和 6年 9月18日
【あて先】　特許庁審査官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2021-567110
【特許出願人】
　【識別番号】　000006769
　【氏名又は名称】　ライオン株式会社
【代理人】
　【識別番号】　100165179
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　田▲崎▼　聡
【発送番号】　344872
【意見の内容】
（１）本件発明は令和６年７月１７日付（令和６年７月２３日発送）の拒絶理由通知書によって、
＜理由１（進歩性）＞
この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された下記刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
＜理由２（サポート要件）＞
この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
として拒絶されました。
そこで、審査官殿の拒絶理由に対して意見を申し述べます。
引用文献１（以下、引例１）：特開２００３-１５３７４１号公報
引用文献２（以下、引例２）：国際公開第２０１７／１５５０３９号
引用文献３（以下、引例３）：特開２０１０-１９４０４４号公報
引用文献４（以下、引例４）：国際公開第００／０４９９１１号
引用文献５（以下、引例５）：国際公開第９７／０１６９９５号
（２）そして、同時提出の手続補正書に記載の本願発明は以下の通りです。
［請求項１］
硬質樹脂で形成されたハンドル体と、
軟質樹脂で形成され前記ハンドル体の先端側に設けられたブラシ成形体とを備え、
前記ハンドル体は、先端側に突出して設けられた挿入部を有し、
前記ブラシ成形体は、ヘッド基台部と、前記ヘッド基台部の正面側に突出するフィラメントとを有し、
前記ヘッド基台部は、前記挿入部が差し込まれて嵌合する挿入孔を有し、
前記ブラシ成形体は、前記フィラメントの基端とヘッド基台部の背面との最大距離が２．０ｍｍ以上、４．５ｍｍ以下であり、
差し込み方向の前記ヘッド基台部の最大長さをＬ１とし、
前記差し込み方向の前記挿入孔の最大長さをＬ２とすると、
Ｌ２／Ｌ１で表される、前記ヘッド基台部の最大長さに対する前記挿入孔の最大長さの割合は、０．３０以上であり、
前記ヘッド基台部は、前記背面の前記先端側が前記先端側に向かうに従って漸次前記正面側に向かって傾斜して漸次薄くなる薄肉領域を有し、
前記薄肉領域の前記差し込み方向の最大長さＬ３は、前記ヘッド基台部の前記差し込み方向の最大長さＬ１の４０％以上であり、

最も先端側に位置する前記フィラメントの基端と前記ヘッド基台部の背面との最小距離Ｓは、１．５ｍｍ以上、３．０ｍｍ以下であり、
前記ヘッド基台部の先端の前記正面側の端部にゲート痕を有することを特徴とする歯ブラシ。

［請求項２］
Ｌ１-Ｌ２で表される、前記挿入孔の前記先端側の端部と前記ヘッド基台部の前記先端側の端部との距離は、５ｍｍ以上、１５ｍｍ以下である、
請求項１に記載の歯ブラシ。

［請求項３］
前記挿入部は、前記フィラメントの突出方向と直交する方向の端縁に、内側に凹となる少なくとも一つ以上の窪みを有し、
前記ヘッド基台部は、前記挿入孔に前記挿入部が差し込まれたときに、前記窪みと嵌合する位置に突起を有する、
請求項１または２に記載の歯ブラシ。

［請求項４］
前記窪みは、前記フィラメントの突出方向および前記差し込み方向と直交する幅方向の端縁に設けられ、且つ、前記挿入部の前記差し込み方向の先端を起点として、後端側に前記挿入部の前記差し込み方向の最大長さ３０％以上、７０％以下の範囲に位置する、
請求項３に記載の歯ブラシ。

［請求項５］
前記軟質樹脂は、ポリウレタンである、
請求項１から４のいずれか一項に記載の歯ブラシ。

［請求項６］
前記フィラメントの突出方向に関して、前記フィラメントの基端の位置は、前記ブラシ成形体のパーティング面の位置と同一である、
請求項１から５のいずれか一項に記載の歯ブラシ。

［請求項７］
前記ヘッド基台部の最小厚さは、１．０～２．５ｍｍである、
請求項１から６のいずれか一項に記載の歯ブラシ。

［請求項８］
前記ヘッド基台部の前記正面側の上面と、前記挿入孔の前記正面側の面との間の前記ヘッド基台部の厚さｔ２は、０．５ｍｍ以上、２．０ｍｍ以下である、
請求項１から７のいずれか一項に記載の歯ブラシ。

（３）補正の根拠
上記請求項１の補正は、旧請求項９を図１０等に基づき補正した記載で限定したものです。
従って、上記請求項の補正は、特許法第１７条の２第３項に規定される要件を満たしております。

（４）引用文献
「引例１に記載されたフィラメントの基端とヘッド基台部の背面との最大距離の数値は、本願発明の数値範囲とは異なるものの、操作性等を考慮して、フィラメントの基端とヘッド基台部の背面との最大距離を、２．０ｍｍ以上、４．５ｍｍ以下程度とすることは、例えば、引例２（段落００３９等参照。）及び引例３（図３等参照。）にも記載されているように周知技術であり、引例１に記載された歯ブラシにおいて、引例２-３にも記載された周知技術を適用することは、当業者が容易に想到し得たことであるし、その効果も予測し得る範囲のものである。」と指摘されています。

（５）本願発明が特許されるべき理由

（理由２について）
「ゲート痕が上面２１ａに向けるように、先端の上端に有していない、請求項９に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない」と指摘され、請求項１を限定する旧請求項９の記載については、上述したように、「前記ヘッド基台部の先端の前記正面側の端部にゲート痕を有する」と補正しました。
この補正により、ゲート痕を生じさせるゲート部の位置は、図１０等における正面側の端部（上端）に限定されており、溶融樹脂を上面２１ａ側に流動させることになります。
つまり、上記「ゲート痕」の位置は、発明の詳細な説明に開示された内容の範囲であり、発明の詳細な説明に記載したものです。
従って、この出願は、特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていると思量致します。

（理由１について）
［引例との対比］
・本願発明に係る請求項１について
請求項１は、旧請求項９の
（Ａ）「前記ヘッド基台部の先端の前記正面側の端部にゲート痕を有する」
という発明特定事項（Ａ）を有しています。

まず、旧請求項９は、拒絶理由書において理由１が指摘されておりません。
また、審査官殿が請求項１を当業者が容易に想到し得たことであり、その効果も予測し得る範囲のものであると認定された引例１－３には、旧請求項９に記載されたゲート痕（ゲート部の位置）に関しては記載も示唆もされておりません。
従って、本願発明に係る請求項１は、引例１－３に記載も示唆もされていない発明特定事項（Ａ）を有しており、引例１－３のそれぞれからはもちろんのこと、これらを組み合わせても当業者は容易に想到し得ず、さらに拒絶理由書において理由１が指摘されていないことから特許法第２９条第２項に該当しておりません。
そして、他の請求項２－８は、請求項１を前提として、直接的または間接的に引用するものです。
従って、他の請求項２－８についても特許法第２９条第２項に該当しておりません。

（６）結論；
以上説明したように、本願発明は、特許法第２９条第２項に該当せず、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしているため、十分に特許要件を具備しているものと考えます。
つきましては特許すべき旨の査定をお願い申し上げます。

以上